

조문별 제·개정이유서

1. 학교법인 분리시 수익용기본재산 배분 목적 규정(안 제1조)

가. 제·개정 이유

- 고시 제정 목적 규정(제1조)

나. 제·개정 내용

- (제1조) 고시 제정 목적을 규정

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 특이사항 없음

라. 입법효과

- 법령 간 체계성 도모

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 중복법안 없음

바. 그 밖의 참고사항

- 해당사항 없음

2. 수익용기본재산 배분 원칙 신설(안 제2조)

가. 제·개정 이유

- 운영 중인 대학의 학교법인 분리 시 수익용기본재산을 교육부장관이 정하는 고시에 따라 새로 설립한 학교법인에 배분할 수 있도록 하는 「대학설립·운영 규정」 개정안이 시행('23. 9. 19.)됨에 따라, 후속조치로서 학교법인 분리에 따른 수익용기본재산 배분 원칙을 마련

나. 제·개정 내용

- (제2조) 법인 분리에 따른 수익용기본재산 배분 시 교육환경 보호를 위해 의무교육을 하는 학교와 「고등학교 이하 각급 학교 설립·운영 규정」에 따른 학교에 수익용기본재산을 우선적으로 배분하도록 함.

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 특이사항 없음

라. 입법효과

- 법령 간 체계성 도모

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 중복법안 없음

바. 그 밖의 참고사항

- 해당사항 없음

3. 수익용기본재산 배분 기준 신설(안 제3조)

가. 제·개정 이유

- 운영 중인 대학의 학교법인 분리 시 수익용기본재산을 교육부장관이 정하는 고시에 따라 새로 설립한 학교법인에 배분할 수 있도록 하는 「대학설립·운영 규정」 개정안이 시행('23. 9. 19.)됨에 따라, 후속조치로서 학교법인 분리에 따른 수익용기본재산 배분 기준을 마련

나. 제·개정 내용

- (제3조) 수익용기본재산을 2개 이상의 대학에 배분하는 경우, 각각 대학의 재학생 수의 비율에 따라 각각의 학교법인에 배분하도록 함.

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 특이사항 없음

라. 입법효과

- 법령 간 체계성 도모

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 중복법안 없음

바. 그 밖의 참고사항

- 해당사항 없음

4. 재검토기한 규정 (안 제4조)

가. 제·개정 이유

- 고시 제정에 따라 재검토기한 신설

나. 제·개정 내용

- (제3조) 재검토기한 규정

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 특이사항 없음

라. 입법효과

- 법령 간 체계성 도모

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 중복법안 없음

바. 그 밖의 참고사항

- 해당사항 없음